Tema 2

La relación laboral. Acción protectora del sistema de Seguridad Social

Empleabilidad I

Tech Hub <FP>
euroformac

ÍNDICE

Objetivos de la unidad 5
1. Introducción 6
2. El derecho del trabajo. Marco jurídico. Derechos y deberes derivados de las relaciones laborales 7
2.1. El derecho del trabajo. Marco jurídico 7
2.2. Derechos y deberes derivados de las relaciones laborales 9
2.2.1. Los derechos de los/as trabajadores/as 9
2.2.2. Deberes de los/as trabajadores/as 10
3. El contrato de trabajo. Modalidades de contrato. El periodo de prueba. Medidas establecidas para la conciliación de la vida laboral y familiar 12
3.1. El contrato de trabajo 12
3.2. Modalidades de contrato 15
3.3. El periodo de prueba 16
3.4. Medidas establecidas para la conciliación de la vida laboral y familiar 17
4. Tiempos de trabajo. Análisis en el convenio aplicable al sector profesional del título del ciclo formativo. Nuevas formas de flexibilidad y de organización del trabajo 20
4.1 Tiempos de trabajo. La jornada laboral 20
4.1.1 La jornada ordinaria y las jornadas especiales 20
4.1.2. El horario de trabajo y horas extraordinarias 21
4.1.3. Permisos, vacaciones y festivos 23
4.2. Análisis en el convenio aplicable al sector profesional del título del ciclo formativo 24
4.2.1. Convenios colectivos en las pymes de informática 25
4.3. Nuevas formas de flexibilidad y de organización del trabajo 26
5. El recibo del salario. Condiciones económicas establecidas en el convenio colectivo aplicable al sector profesional del título del ciclo formativo 27
5.1. El recibo del salario. La nómina 27

5.2. Condiciones económicas establecidas en el convenio colectivo aplicable al sector de la Informática 29
6. Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo. Causas y efectos. El finiquito 30
6.1. Modificación de la relación laboral 30
6.2. Suspensión del contrato de trabajo 31
6.3. Extinción del contrato de trabajo 32
6.4. El finiquito 33
7. Juzgados y tribunales laborales. Procedimiento de reclamación judicial 34
7.1 Juzgados y tribunales laborales 34
7.2 Procedimiento de reclamación judicial 35
8. Tramitación digital en el ámbito laboral 36
9. La Seguridad Social. Estructura del sistema. Principales obligaciones de empresarios y trabajadores en materia de Seguridad Social. Acción protectora: contingencias y principales prestaciones económicas. Incapacidad temporal. La protección por desempleo: situación legal de desempleo, prestación, subsidio y otras ayudas 37
9.1 La Seguridad Social 37
9.2 Estructura del sistema 37
9.3 Principales obligaciones de empresarios y trabajadores en materia de Seguridad Social 39
9.4 Acción protectora: contingencias y principales prestaciones económicas 40
9.5 Incapacidad temporal 41
9.6 La protección por desempleo: situación legal de desempleo, prestación, subsidio y otras ayudas 41
10. La representación de los trabajadores. Medidas de conflicto colectivo. Procedimientos de resolución de conflictos 44
10.1 La representación de los trabajadores 44
10.1.1. Representación unitaria 44
10.1.2. Representación sindical 46
10.2 Medidas de conflicto colectivo. Procedimientos de resolución de conflictos 47
Resumen 49
Glosario 50

Bibliografía 52

Tech Hub <FP> euroformac

Objetivos de la unidad

- Conocer los conceptos básicos del Derecho del Trabajo.
- Identificar y distinguir las normas jurídicas que regulan la relación laboral.
- Analizar los derechos y obligaciones laborales.
- Valorar los diferentes elementos de la relación laboral y su plasmación en el contrato de trabajo: sujetos, objeto y forma.
- Examinar el papel de la negociación colectiva y las modalidades de representación.
- Conocer la estructura básica de la Administración laboral y la Jurisdicción social.

1. Introducción

En un Estado Social y Democrático de Derecho, tal como define a España nuestra Constitución, el ciudadano responsable ha de conocer sus derechos y obligaciones para ejercerlos plenamente.

El conjunto de normas jurídicas que reconocen y regulan esos derechos y obligaciones se denomina Ordenamiento Jurídico o Derecho (con mayúsculas). De esas normas, aquellas que regulan las relaciones entre personas trabajadoras y empresas constituyen lo que llamamos Derecho del Trabajo o Derecho Laboral (también conocido como Derecho Social).

En esta unidad aprenderemos cuál es el origen del Derecho del Trabajo, sus principios reguladores y la jerarquía entre las distintas normas. Ello nos conducirá luego a conocer los distintos aspectos de la relación laboral y el contrato de trabajo. Por último, estudiaremos la acción protectora de la Seguridad Social y sus diferentes prestaciones.

Tech Hub <FP> euroformac

2. El derecho del trabajo. Marco jurídico. Derechos y deberes derivados de las relaciones laborales

2.1. El derecho del trabajo. Marco jurídico

Definición

Derecho del Trabajo o Derecho Laboral: es el conjunto de normas jurídicas que regulan los derechos y deberes derivados de las relaciones laborales, es decir, aquellas que se establecen entre la persona trabajadora y la empleadora para la prestación de un servicio retribuido.

El trabajo, como **prestación de una tarea o servicio por cuenta de otra persona**, ha existido desde el inicio de la historia de la humanidad, pero el nacimiento de reglas o normas para regularlo es, desde luego, mucho más reciente en el tiempo y, en su origen, tiene que ver con la **necesidad de proteger a una de las partes de la relación**, la persona trabajadora, de los abusos cometidos por la otra, la empleadora.

Los principales hitos en la historia del Derecho del Trabajo en nuestro país los exponemos en la siguiente línea de tiempo:

REVOLUCIÓN INDUSTRIAL
Problemas sociales de salud, trabajo, infantil, ...
Movimiento obrero, huelgas, enfrentamientos y protestas.
Primeras normas laborales.

PRIMERA HUELGA GENERAL EN ESPAÑA
Primera huelga general convocada en protesta por la disolución de las asociaciones de obreros.

LEY BENOT (1873)
Primera Ley española en materia laboral, tiene por objeto la protección de los menores en la insdustria reduciendo su jornada laboral.

CONSTITUCIÓN DE 1931
SEGURO OBLIGATORIO DE A DE T (1932)
Primer texto Constitucional que reconoce los derechos laborales. En 1932 se introduce el seguro obligatorio para accidente de trabajo.

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978
Proclamación del derecho al trabajo, a la negociación colectiva, huelga, sistema público de Seguridad Social y otros derechos laborales.

ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES (1980)
Primer Código completo de Derecho Laboral (actualmente Texto Refundido de 2015).

Importante

La evolución del Derecho Laboral español a lo largo de estos años, desde la Revolución Industrial, ha conducido al **reconocimiento constitucional del Derecho al trabajo,** como hemos señalado en la línea del tiempo, y a que las leyes posteriores a la Constitución, en especial el Estatuto de los Trabajadores (pero no sólo éste) hayan creado un auténtico Código Laboral que reconoce y protege la posición de la persona trabajadora en la relación laboral, perfectamente equiparable al Derecho Laboral de los países de nuestro entorno.

2.2. Derechos y deberes derivados de las relaciones laborales

Y llegamos a una materia de gran importancia: conocer qué derechos y deberes tiene la persona trabajadora en una relación laboral. Ello nos lleva primero al texto de la Constitución española de 1978 y luego, de nuevo, al Estatuto de los Trabajadores, concretamente a sus artículos 4 y 5.

2.2.1. Los derechos de los/as trabajadores/as

La **Constitución** recoge el derecho al trabajo y el deber de trabajar en su **artículo 33**, pero, además, proclama otros derechos que se refieren a la relación laboral. Se trata, básicamente, de los siguientes:

Más info

Texto de la Constitución de 1978 para saber más sobre los derechos mencionados: Ver enlace.

Por su parte, el **Estatuto de los Trabajadores** enumera los derechos de las personas trabajadoras en su **art. 4** y los enumera distinguiendo entre **derechos básicos y derechos en la relación laboral**. En el gráfico siguiente se recogen ambos grupos:

Derechos laborales básicos	Derechos en la relación laboral
• Trabajo y libre elección de profesión u oficio • Libre sindicación • Negociación colectiva. • Adopción de medidas de conflicto colectivo. • Huelga. • Reunión. • Información, consulta y participación en la empresa	• A la ocupación efectiva • A la promoción y formación profesional • A la no discriminación para el empleo o una vez empleados • A la integridad física y adecuada prevención de riesgos laborales • Respeto a la intimidad y la dignidad • Percepción puntual de la remuneración • Ejercicio de las acciones derivadas del contratos de trabajo • Los demás derechos que se deriven de sus contratos de trabajo

2.2.2. Deberes de los/as trabajadores/as

En cuanto a los **deberes de las personas trabajadoras** se recogen en el **art. 5 del Estatuto** y son los siguientes:

- Deberes laborales.
    - Cumplimiento de las obligaciones del puesto de trabajo con diligencia y buena fe.
    - Observar las medidas de prevención de riesgos laborales.

- Cumplir las órdenes del empresario en el ejercicio de sus facultades directivas.
- No concurrir con la actividad de la empresa.
- Contribuir a la mejora de la productividad.
- Los que se deriven de los concretos contratos de trabajo.

Tech Hub <FP> euroformac

3. El contrato de trabajo. Modalidades de contrato. El periodo de prueba. Medidas establecidas para la conciliación de la vida laboral y familiar

3.1. El contrato de trabajo

Definición

El **contrato de trabajo** es el acuerdo entre trabajador/a y empresa por el que el primero se compromete a prestar sus servicios de forma voluntaria y personal; por cuenta de la empresa y dentro del ámbito de dirección y organización de esta, a cambio de una retribución.

El **Estatuto de los Trabajadores** regula el contrato de trabajo dentro de su Título, dedicado a la relación individual de trabajo.

La **esencia del contrato de trabajo es el acuerdo** y éste ha de recaer sobre los siguientes elementos. Acuerdo: consentimiento válido:

1. Prestación voluntaria
2. Prestación personal
3. Prestación por cuenta de la empresa y bajo su dirección
4. Prestación retribuida

Para que las partes puedan concertar un contrato de trabajo válido es preciso que se den una serie de requisitos de capacidad.

En la siguiente tabla contemplamos este requisito y los distintos casos que pueden darse:

Trabajadores/as	Empresarios/as

Pueden contratar: quienes tengan plena capacidad de obrar, es decir, mayores de edad no incapacitados	Pueden contratar los mayores de edad o menores emancipados
Pueden contratar: quienes tengan plena capacidad de obrar: los emancipados/as por matrimonio o por resolución judicial	Puede contratar los menores representados legalmente y con plena disposición de sus bienes
Pueden contratar: mayores de 16 y menores de 18 que vivan independientes, con consentimiento de los padres o tutor/a, o autorización de la persona o institución que lo tenga a su cargo	Pueden contratar las personas jurídicas legalmente constituidas en cualquiera de las formas admitidas: sociedades anónimas, cooperativas, …
Pueden contratar: los extranjeros/as (conforme a su legislación específica)	Las uniones sin personalidad como las comunidades de propietarios
Excepcionalmente: menores de 16 años en espectáculos públicos, previa autorización de la autoridad laboral	

Finalmente, ha de destacarse el elemento de la **forma del contrato**: según dispone el Estatuto de los Trabajadores, los contratos de trabajo:

Forma del contrato

Podrán concertarse por escrito o de forma verbal. Se presume entre todo el que presta un servicio por cuenta y dentro del ámbito de organización y dirección de otro y el que lo recibe a cambio de una retribución a aquel.

Necesariamente por escrito: cuando así lo exija una disposición legal y, en todo caso: los de prácticas y para la formación y el aprendizaje, a tiempo parcial, fijos-discontinuos y de relevo; igualmente, los de duración superior a cuatro semanas. También los contratos de trabajo de los pescadores, de los trabajadores que trabajen a distancia y de los contratados en España al servicio de empresas españolas en el extranjero.

De no hacerse por escrito siendo obligatorio: se presumirá por tiempo indefinido y a jornada completa, salvo prueba en contrario.

Las partes, en su caso de contrato verbal, pueden pedir su for malización en cualquier momento.

El empresario ha de **comunicar el contrato a la oficina pública** en plazo de 10 días, y en un plazo no superior a ese, enviar una **copia básica** a los representantes de los trabajadores/as.

- Contenido del contrato de trabajo.

De acuerdo con el Estatuto de los Trabajadores, el contrato ha de contener una serie de prescripciones mínimas que podemos agrupar así:

- En **relación con las partes:** identificación, firma, lugar de prestación de los servicios.
- **Duración** del contrato y fecha de incorporación.
- Por lo que hace a la **prestación**: grupo o categoría profesional, salario, descansos, jornada.
- Convenios colectivo aplicable.

- **Pactos o cláusulas que pueden añadirse**, como la de permanencia, exclusividad, período de prueba, … En todo caso, han de ser **no abusivos ni contrarios a la Ley.**

3.2. Modalidades de contrato

Tras la reforma laboral operada por Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo, los tipos de contrato han quedado así:

- Indefinido.
- Sin período de duración establecido.
- La concatenación de contratos por más de 18 meses en un período de 24 hace al contrato indefinido.
- Puede concertarse a tiempo completo o parcial.
- Temporal.
- Por circunstancias de la producción (límite 6 meses, o 1 año si así se permite en el convenio del sector)
- Contrato de interinidad: para sustituir al trabajador/a.
- Puede concertarse a tiempo completo o parcial.
- Fijo discontinuo.
- Para actividades estacionales o de temporada.
- Por Empresas de Trabajo Temporal.
- Por contratas y subcontratas.
- Puede concertarse a tiempo completo o parcial.
- Formativos.
- Contrato de formación en alternancia (compatibiliza formación y trabajo
- Contrato para la práctica profesional (permite obtener práctica laboral adecuada al nivel de estudios)

Además de los tipos vistos que atienden, fundamentalmente, al tiempo y finalidad del trabajo, el Estatuto de los Trabajadores nos habla también de:

- **Contrato de trabajo en común y contrato de trabajo en grupo:** según la empresa conserve respecto de cada uno, individualmente, sus derechos y deberes o sean considerados como un todo, representado por el jefe/a del grupo.
- **Contrato de trabajo a distancia:** trabajo realizado fuera de los establecimientos y centros habituales de la empresa (el teletrabajo se entiende como un subtipo caracterizado por la aplicación de nuevas tecnologías).

Más info

Reforma laboral: Real Decreto-ley 32/2021, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo.

Ver enlace

Trabajo a distancia: Ley 10/2021:

Ver enlace

3.3. El periodo de prueba

En los contratos existe la posibilidad de concertar, siempre por escrito, un período de prueba, cuya duración queda así:

- La duración establecida por convenio colectivo
- A falta de previsión en convenio
  - Técnicos titulados: no más de 6 meses
  - Resto de trabajadores: no más de 2 meses (no más de 3 meses en empresas de menos de 25 trabajadores/as)

- Contratos temporales no superiores a 6 meses; no más de 1 mes (salvo plazo distinto en convenio)

3.4. Medidas establecidas para la conciliación de la vida laboral y familiar

Definición

Conciliación de la vida laboral y familiar: medidas destinadas a hacer compatible la actividad profesional con las circunstancias personales y familiares del trabajador/a.

En los últimos años, el **reconocimiento de la igualdad de género también en el ámbito laboral** y la necesidad de **modificar los estereotipos imperantes** que imponían, en muchos casos, el sacrificio de la carrera profesional de las mujeres que formaban una familia, llevó al legislador a **introducir en nuestras leyes medidas de conciliación o compatibilización de la vida familiar y sus necesidades con el desarrollo de la actividad laboral.**

La primera norma que reunió tales medidas fue la Ley 39/1999, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras. El Estatuto de los Trabajadores contempla las contempla dentro de las normas relativas al tiempo de trabajo.

Además**, muchas otras disposiciones** han venido a introducir medidas de conciliación e igualdad. Así puede destacarse la Ley Orgánica de Igualdad de 2007 y los Reales Decretos sobre Planes de Igualdad y sobre Igualdad Salarial.

Más info

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: Ver enlace.

Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación: Ver enlace.

Real Decreto 901/2020, Planes de Igualdad: Ver enlace.

Real Decreto 902/2020, Igualdad Retributiva: Ver enlace.

Las medidas que el Estatuto de los Trabajadores establece en la materia tratan de adaptar la duración y distribución del tiempo de trabajo para permitir la conciliación, además de proteger de forma especial a las víctimas de violencia de género. Las principales medidas se exponen a continuación:

1. Permisos retribuidos.
    - Fallecimiento, accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario, de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad: 2 días, si es necesario desplazamiento 4 días.
    - Exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto: tiempo indispensable.

2. Reducción de jornada.
    - Lactancia: 1 hora (hasta los 9 meses).
    - Nacimiento prematuro u hospitalización del hijo/a tras el parto: 1 hora retribuida (hasta un máximo de 2 sin retribución).
    - Cuidado de menor de 12 años o discapacitado, familiar hasta 2º grado que no pueda valerse por sí mismo, menor con cáncer u otra enfermedad grave: reducción proporcional del salario.
    - Por violencia de género.

3. Otras medidas.
    - Medidas de adaptación, reordenación, flexibilidad, incluido trabajo a distancia.
    - En especial, en caso de víctimas de violencia de género.

Como medidas de conciliación se añadirían aquí las **suspensiones de contrato y las excedencias** relacionadas con la materia. Aunque de ellas nos ocupamos en el siguiente apartado de esta unidad, las relacionadas directamente con la conciliación serían:

- Suspensión del contrato.
    - Nacimiento, adopción, guarda y acogimiento: 16 semanas para cada progenitor (ampliable por nacimiento múltiple y discapacidad).
    - Riesgo durante el embarazo o la lactancia natural.
    - Víctima violencia de género o violencia sexual.
- Excedencias.
    - Cuidado de hijos/as (no más de 3 años).
    - Cuidado de otro familiar hasta el 2º grado (no más de 2 años).

4. Tiempos de trabajo. Análisis en el convenio aplicable al sector profesional del título del ciclo formativo. Nuevas formas de flexibilidad y de organización del trabajo

4.1 Tiempos de trabajo. La jornada laboral

La limitación de la jornada de trabajo constituyó una de las primeras reivindicaciones del movimiento obrero. Frente a frecuentes jornadas de 12 o 14 horas, incluso más, en el año 1919 se estableció en España la jornada laboral de 8 horas. **La Constitución española** encomienda a los poderes públicos garantizar el descanso necesario, mediante la limitación de la jornada laboral y las vacaciones periódicas retribuidas.

Definición

Se entiende por **jornada laboral** el **número de horas diario, semanal, mensual o anual** durante las cuales el trabajador/a presta sus servicios.

Cuando estudiamos la jornada de trabajo debemos hacer referencia a las siguientes cuestiones:

- Jornada ordinaria/Jornadas especiales.
- Horario de trabajo y horas extraordinarias.
- Permisos.
- Vacaciones y festivos.

4.1.1 La jornada ordinaria y las jornadas especiales

La jornada ordinaria.

Establece el Estatuto de los Trabajadores mínimos y máximos que pueden ser mejorados por convenio colectivo o por contrato de trabajo. Además, se establecen condiciones distintas para trabajadores menores de 18 años:

- Máximo 40 horas de jornada semanal ordinaria (en cómputo anual). Se permite la distribución irregular de un máximo del 10% de la misma.
- Máximo 9 horas/día (8 para menores).
- Mínimo de 12 horas de descanso entre jornadas.
- En jornada continuada: mínimo de 15 minutos si se superan las 6 horas (para menores: 30 minutos si se superan las 4,5 horas).
- Mínimo 1,5 días de descanso que se pueden acumular en 2 semanas (2 días para menores).

Importante

Por **Real Decreto Ley de 2019** se estableció **la obligación de registro diario de jornada,** que deberá incluir el horario concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo de cada persona trabajadora.

Además de la jornada ordinaria, en atención a la naturaleza del trabajo realizado, nuestro Derecho regula por **Real Decreto 1561/1995** las jornadas especiales de trabajo, con reducciones o ampliaciones respecto de la jornada ordinaria. Por ejemplo, la de vigilantes, hostelería, labores agrícolas, …

Finalmente, nuestro Derecho recoge también reducciones de jornada destinadas a hacer posible la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. De ellas nos ocuparemos más adelante en este apartado.

4.1.2. El horario de trabajo y horas extraordinarias

La distribución de la jornada laboral constituye el horario de trabajo. Por convenio colectivo o por contrato de trabajo pueden establecerse distintos horarios, respetando siempre los principios básicos establecidos en el Estatuto. Se recogen así normas para el trabajo a turnos, el trabajo nocturno y las horas extraordinarias y sobre jornada partida y jornada de trabajo continuada.

Trabajo a turnos	Trabajo nocturno	Jornada partida/jornada continuada
Ocupación sucesiva de puestos de trabajo por los trabajadores/as, implicando la prestación de los servicios en horas diferentes por días o semanas. Descanso mínimo entre jornadas: 7 horas/ posibilidad de trabajar por semanas completas incluyendo sábados y domingos con descanso posterior.	Se considera trabajo nocturno el realizado entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Prohibido a menores y a embarazadas o en período de lactancia/ no más de 8 horas y no horas extra.	Jornada partida: la que se fracciona con un descanso (cabe reducir descanso interjornada hasta las 9 horas) Jornada continuada: sin interrupciones (con los descansos vistos en la jornada ordinaria)

Por lo que hace a las horas extraordinarias: se entiende por tal las horas que exceden de la jornada ordinaria máxima:

- Son voluntarias, salvo pacto en contrario o fuerza mayor.
- Máximo 80 al año (no computan las de fuerza mayor ni las compensadas con descanso).
- Se compensan con descanso o con retribución.
- Prohibidas: menores, trabajo nocturno y jornadas especiales reducidas.

4.1.3. Permisos, vacaciones y festivos

Finalmente, junto con los descansos semanales, dentro de la jornada e interjornada, el derecho constitucional al descanso del que hablamos al principio se completa con los permisos, los festivos y las vacaciones.

- Permisos.

Recoge el Estatuto una serie de permisos remunerados que permiten al trabajador/a ausentarse del trabajo, previo aviso.

Se trata de los siguientes:

Matrimonio	15 días naturales
Fallecimiento, accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario, de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad	2 días (4 si exige desplazamiento)
Traslado de domicilio habitual	1 día
Cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y personal, comprendido el ejercicio del sufragio activo (votar)	Tiempo indispensable

Funciones sindicales o de representación del personal	Según Ley o convenio colectivo
Exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto. En caso de adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, para asistir a las preceptivas sesiones de información y preparación y para la realización de los preceptivos informes psicológicos y sociales previos a la declaración de idoneidad	Tiempo indispensable

- Vacaciones.

Por lo que se refiere a las vacaciones, su duración será la pactada en convenio colectivo o en el contrato de trabajo, con un mínimo de 30 días naturales.

- Festivos.

Y en cuanto a los festivos se trata de un máximo de 14 días, 2 de ellos de carácter local.

4.2. Análisis en el convenio aplicable al sector profesional del título del ciclo formativo

Definición

Un convenio colectivo es un acuerdo negociado entre representantes de los trabajadores y de las empresas para regular las condiciones laborales en un sector específico, una empresa o incluso a nivel territorial. Su propósito es establecer derechos y obligaciones para ambas partes, garantizando un marco justo y equitativo en el entorno laboral.

Los convenios colectivos definen aspectos como los salarios, los descansos, la duración de las jornadas laborales o las vacaciones, entre otros.

Una vez acordado el convenio colectivo, será de obligado cumplimiento para todas las partes involucradas. Su cumplimiento se supervisará a través de las inspecciones laborales y, en caso de vulneración, se impondrán sanciones y se tomarán acciones legales.

4.2.1. Convenios colectivos en las pymes de informática

Cada empresa de titularidad privada estará adherida a un determinado convenio colectivo dependiendo de su actividad principal y localización. Generalmente se aplicará el convenio colectivo del sector al que pertenezca dicha empresa.

Importante

Hay que tener en cuenta que los **profesionales informáticos** no solo desarrollan su labor en empresas cuya actividad principal sea la informática, sino que **pueden trabajar en empresas pertenecientes a cualquier otro sector,** y por tanto se les aplicará el convenio colectivo de dicho sector.

En el caso de las **PYMES de Informática**, se aplica habitualmente el **XVIII Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Consultoría**, de Tecnologías de la Información y Estudios de Mercado y de la Opinión Pública, que **entró en vigor** tras su publicación en el **Boletín Oficial del Estado (BOE) en julio de 2023**. Se trata de un **convenio colectivo estatal**, es decir, aplicable en todo el territorio del Estado español. Se aplica a empresas que cuya actividad principal sea:

- Servicios de informática.
- Consultoría (consultoras de planificación, organización de empresas).
- Contabilidad.
- Consultoría de selección y formación de recursos humanos.
- Técnicas de organización y dirección de empresas.
- Auditoría.
- Investigación de mercados y de la opinión pública.

4.3. Nuevas formas de flexibilidad y de organización del trabajo

En el contexto actual del mercado laboral, están surgiendo **nuevas formas de flexibilidad y organización del trabajo** que están transformando la manera en que las empresas operan y los empleados desempeñan sus funciones. Estas son las nuevas formas de flexibilidad y organización del trabajo:

- **Trabajo remoto y flexibilidad horaria:** las nuevas tecnologías ofrecen la posibilidad de trabajar desde cualquier ubicación y en horarios flexibles. Esta no solo beneficia la conciliación entre la vida laboral y personal de los empleados, sino que también puede aumentar la productividad de las empresas.
- **Trabajo por proyectos y colaborativo:** la organización de las tareas por proyectos y los equipos multidisciplinares cada vez están más presentes en las empresas, ya que fomentan la innovación, la creatividad y la eficiencia.
- **Tecnología y transformación digital:** la revolución tecnológica ha impactado profundamente en la forma en que se organiza y se lleva a cabo el trabajo. Las empresas están apostando por la automatización de procesos y el uso de herramientas digitales.

5. El recibo del salario. Condiciones económicas establecidas en el convenio colectivo aplicable al sector profesional del título del ciclo formativo

5.1. El recibo del salario. La nómina

Definición

La **nómina** es el recibo del salario, es decir, el documento que justifica el pago del salario y donde se incluyen los distintos conceptos retributivos y las deducciones aplicadas.

- Estructura de la nómina.

La nómina contiene información sobre las partes, los conceptos retributivos, las deducciones de **Seguridad Social** y a efectos del **Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).**

Como puedes comprobar en la siguiente imagen, los devengos son los distintos conceptos del salario del trabajador/a. Las deducciones a efectos de **IRPF** suponen un **porcentaje variable** en función de las circunstancias laborales, personales y familiares del trabajador. Para determinar las deducciones a efectos de **Seguridad Social** es preciso calcular las llamadas bases de cotización y sobre ellas aplicarlos porcentajes que fija la Ley para los distintos conceptos.

El líquido a percibir resulta de la suma de los devengos y la resta de las deducciones.

En el caso práctico de esta unidad manejaremos los datos que aparecen en la nómina.

Encabezado	**EMPRESA** Nombre: Domicilio: CIF: Código Cuenta cotización S.S.:	**TRABAJADOR/A** Nombre: DNI: Número afiliación a la S.S.: Categoría o grupo profesional: Grupo de cotización: Fecha de antigüedad:
	Periodo de liquidación: Fecha inicial: Fecha final: Total días: 30	
Devengos	**DEVENGOS** / **CANTIDAD** / **PRECIO** / **TOTALES** **Percepciones salariales:** Salario base Complementos salariales Complemento de ajuste Horas extraordinarias Incentivos Pagas extraordinarias **Percepciones no salariales:** Dietas Plus de transporte Pagos por incapacidad temporal Complementos por incapacidad temporal a cargo de la empresa	
	TOTAL DEVENGADO €	
Deducciones	**DEDUCCIONES** / **TOTALES** **Aportación del trabajador a las cotizaciones de la Seguridad Social:** Contingencias comunes 4,77% € Desempleo 1,55% € Formación Profesional 0,10% € MEI (incremento del mecanismo de equidad intergeneracional sobre contingencias comunes) 0,10% Horas extra (según tipo 2% o 4,8%) Retenciones a cuenta de IRPF % € Otras deducciones €	
	TOTAL A DEDUCIR €	
Líquido	**LÍQUIDO A PERCIBIR** €	
	Fecha de ingreso de la nómina: Entidad financiera (banco): Número de cuenta:	Firma del trabajador
Bases de cotización	**DETERMINACIÓN BASES COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL** **TOTAL BASE S.S.** Base de cotización de contingencias profesionales € Base de horas extras Base sujeta a retención del IRPF €	

Definición

Complementos salariales: retribuyen características específicas del puesto de trabajo o del propio trabajador/a, por ej. Complemento de productividad

Percepciones no salariales: cantidades que compensan gastos del trabajador, por ej. Dietas por un viaje de trabajo

5.2. Condiciones económicas establecidas en el convenio colectivo aplicable al sector de la Informática

Como hemos aprendido a lo largo de esta unidad, en las empresas del sector de la Informática se aplica habitualmente el XVIII Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Consultoría, de Tecnologías de la Información y Estudios de Mercado y de la Opinión Pública.

En dicho convenio colectivo **se recogen el salario base y el plus de convenio que deberán recibir los profesionales del sector,** y que han sido pactados entre empresas y representantes de los trabajadores. La **remuneración** se hará en **14 pagas anuales**, y dependerá del grupo y nivel profesional al que pertenezca cada trabajador.

Más info

Puedes consultar las tablas salariales en el **Anexo I del Convenio Colectivo:** Ver enlace

6. Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo. Causas y efectos. El finiquito

6.1. Modificación de la relación laboral

El contrato de trabajo, desde el momento inicial hasta su finalización puede experimentar modificaciones. Dichos cambios pueden afectar a elementos esenciales del mismo, en cuyo caso hablamos de modificaciones sustanciales, o bien a elementos accesorios (modificaciones no sustanciales). El estatuto de los Trabajadores le dedica 3 artículos y distingue:

- Movilidad funcional.
    - Se trata de un cambio en las funciones desarrolladas.
    - Ha de respetar los derechos económicos, formativos y profesionales del trabajador.
    - Puede ser dentro del mismo grupo profesional: el trabajador no puede negarse si cumple los requisitos de titulación y capacidad. La retribución es la del puesto que desempeñe.
    - Puede ser a puesto de otro grupo profesional: razones técnicas u organizativas, tiempo imprescindible. Retribución del puesto anterior si es grupo inferior o del que desempeñe si es superior.
    - Movilidad funcional fuera de estos casos (extraordinaria): requiere acuerdo, o, en su defecto, reglas de las modificaciones sustanciales.

- Movilidad geográfica.
    - Cambio de centro de trabajo que implica cambio de residencia.
    - Exige razones económicas, técnicas organizativas o de producción.
    - No se da en trabajos itinerantes.
    - Puede ser temporal o definitiva (traslado). La temporal no puede exceder de 12 meses en 3 años, considerándose traslado si es por tiempo superior.
    - En la temporal o desplazamiento: información anticipada, indemnización por gastos, 4 días de permiso por cada tres meses, más 2 días viaje ida y vuelta. De no aceptarse: vía judicial.

- El traslado: puede ser individual o colectivo. En el individual el trabajador puede aceptarlo con compensación por gastos, recurrirlo judicialmente, o extinguir el contrato con indemnización. En el colectivo es necesario período de consultas con los representantes de los trabajadores. Si no hay acuerdo, derecho de los trabajadores a extinguir el contrato con indemnización. Modificación sustancial de condiciones de trabajo.
- Son las relacionadas con la competitividad, productividad, u organización técnica o del trabajo: por ej. jornada, horarios, retribución…
- Se exigen razones económicas, técnicas, organizativas o de producción.
- Pueden ser individuales o colectivas. Las consecuencias son las mismas vistas para el traslado.

Hay que mencionar también como modificación de la relación laboral las contratas y subcontratas en las que la empresa encarga a un tercero parte de su actividad y el cambio en la titularidad de la empresa por fallecimiento del empresario individual o por transmisión de la empresa. Se contemplan en los arts. 42 a 44 del Estatuto de los Trabajadores.

6.2. Suspensión del contrato de trabajo

Definición

La suspensión del contrato de trabajo supone el cese temporal del intercambio de prestaciones, trabajo por salario.

Las causas de suspensión se recogen en el art. 45 del Estatuto de los Trabajadores y son:

- Mutuo acuerdo.
- Las establecidas en el contrato.
- Incapacidad temporal.
- Nacimiento, adopción, guarda, acogimiento.
- Riesgo durante el embarazo y la lactancia.

- Cargo público representativo.
- Privación de libertad, sin sentencia condenatoria.
- Suspensión disciplinaria.
- Fuerza mayor temporal.
- Causas económicas, técnicas, organizativas y de producción.
- Excedencia forzosa.
- Huelga.
- Cierre legal de la empresa.
- Decisión de la trabajadora víctima violencia de género o sexual.

Definición

Conocemos como **ERTE** el Expediente de Regulación de Empleo Temporal o procedimiento para la reducción o la suspensión temporal por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.

Por su parte, la excedencia supone también la suspensión de la relación laboral y puede producirse en los casos siguientes:

- Forzosa: por ejercicio de cargo público.
- Voluntaria: mínimo 4 meses y máximo 5 años.
- Por cuidado de familiar hasta 2º grado: máx. 2 años (3 si son hijos/as).

6.3. Extinción del contrato de trabajo

Por último, la relación laboral puede terminar por causas diversas, dependientes o no de la voluntad de las partes, que se enumeran en el art. 49 del Estatuto de los Trabajadores:

- Mutuo acuerdo.
- Causas del contrato.
- Tiempo convenido.
- Dimisión del trabajador.
- Muerte e incapacidad del trabajador.

- Jubilación del trabajador/a.
- Muerte, incapacidad o jubilación del empresario/a/extinción de la sociedad.
- Fuerza mayor definitiva.
- Despido colectivo.
- Decisión del trabajador por incumplimiento de la empresa.
- Despido del trabajador.
- Causas objetivas.
- Decisión de la trabajadora víctima de violencia de género o sexual.

6.4. El finiquito

Cuando se da por finalizado un contrato, la empresa debe pagar al trabajador todos los conceptos salariales que aún no han sido abonados. El finiquito incluirá:

1. Salario correspondiente al último mes trabajado.
2. Pagas extraordinarias.
3. Vacaciones devengadas y no disfrutadas.
4. Indemnizaciones a las que tenga derecho el trabajador.
5. Salario correspondiente a los días de preaviso incumplido.

7. Juzgados y tribunales laborales. Procedimiento de reclamación judicial

7.1 Juzgados y tribunales laborales

La **Jurisdicción Laboral o Social** está formada por los Juzgados y Tribunales encargados de interpretar y aplicar las normas laborales, resolviendo los conflictos planteados. En la siguiente figura se muestra la estructura de la misma:

Más info

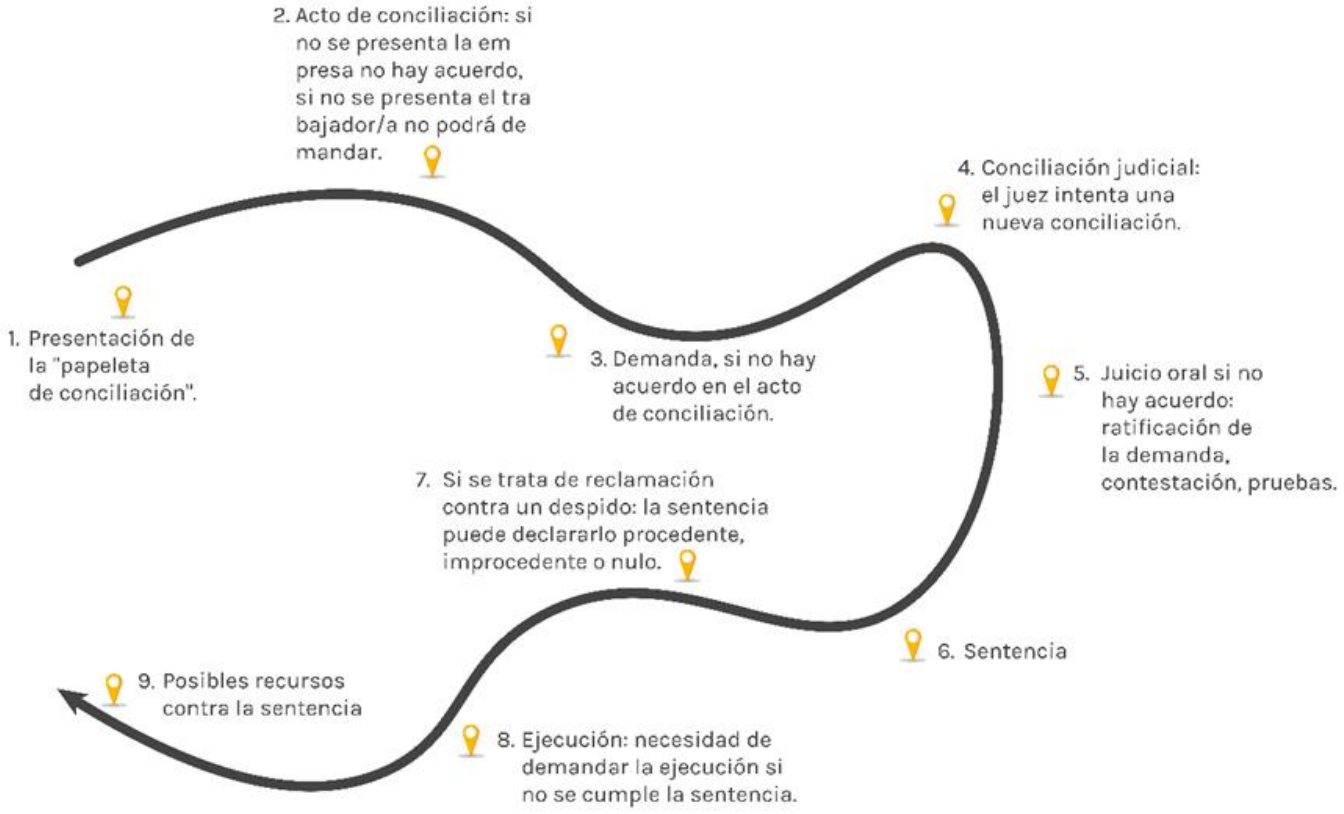
La Jurisdicción Social está regulada en la Ley 36/2011. Puedes encontrar su texto actualizado en este enlace:

Ver enlace.

7.2 Procedimiento de reclamación judicial

La Jurisdicción social tiene por objeto conocer las pretensiones, individuales o colectivas, relacionadas con el trabajo. Fundamentalmente, se trata de reclamaciones contra despidos y resoluciones de contratos, pero también materias como los incumplimientos empresariales, vacaciones, conciliación, movilidad, ... Los plazos para el ejercicio de las acciones dependerán de la materia de que se trate, por ej. 20 días hábiles cuando se recurre contra un despido o 1 año cuando se reclaman percepciones económicas.

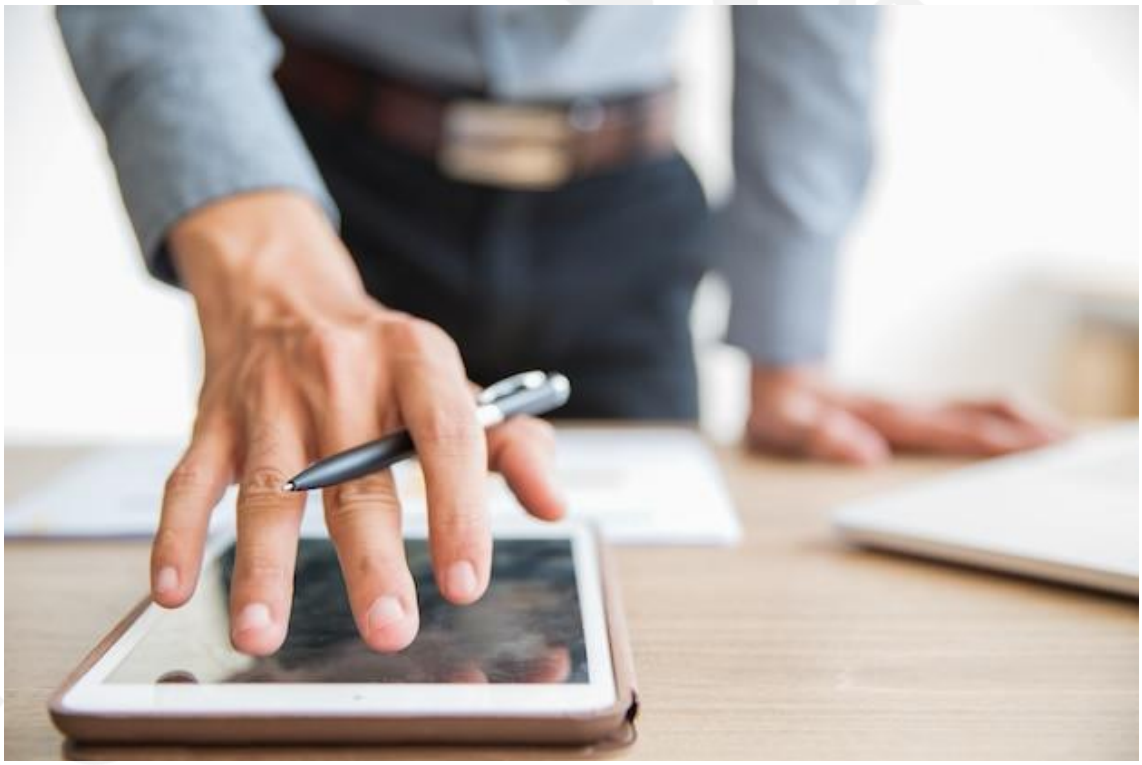
Por lo que hace al **procedimiento** sus fases esenciales son las siguientes:



8. Tramitación digital en el ámbito laboral

El Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 8, establece la obligatoriedad de que los contratos de trabajo se celebren por escrito para garantizar su validez legal. Este requisito tiene como objetivo principal proteger los derechos tanto de los trabajadores como de los empleadores, asegurando que ambos estén claramente informados de los términos y condiciones del contrato laboral.

Con el avance de las tecnologías digitales, la firma electrónica ha ganado reconocimiento y aceptación legal. En España, la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, equipara la firma electrónica con la firma manuscrita, siempre que cumpla con ciertos requisitos de seguridad y autenticidad. Esto permite tramitar múltiples documentos en el ámbito laboral de manera digital, como por ejemplo firmar contratos de trabajo o cláusulas de confidencialidad.



9. La Seguridad Social. Estructura del sistema. Principales obligaciones de empresarios y trabajadores en materia de Seguridad Social. Acción protectora: contingencias y principales prestaciones económicas. Incapacidad temporal. La protección por desempleo: situación legal de desempleo, prestación, subsidio y otras ayudas

9.1 La Seguridad Social

Hasta ahora hemos contemplado la relación laboral como relación bilateral en la que sólo intervienen las personas trabajadoras y las empresas. En este tema vamos a añadir un elemento más: el sistema de la Seguridad Social, con una doble faceta: en su ámbito protector, frente a situaciones de carencia de rentas relacionadas con el trabajo, que dio origen a la creación de la Seguridad Social. Y, de otro lado, su ámbito recaudador, a través de las contribuciones de trabajadores/as y empresas.

La Constitución española dedica a la Seguridad Social su artículo 41 que establece la obligación de los poderes públicos de mantener "un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo".

Su regulación actual está contenida en el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social que fue aprobada por Real Decreto Legislativo 8/2015.

9.2 Estructura del sistema

Cuando hablamos de la estructura de la Seguridad Social nos referimos, por un lado, a los órganos de gestión del sistema, y, de otro lado, a la diferenciación de regímenes y sistemas.

La gestión del sistema se encomienda a las instituciones y órganos siguientes:

Entidades gestoras	Servicios Comunes	Entidades Colaboradoras
INSS: Instituto Nacional de la Seguridad Social.	**Tesorería General de la Seguridad Social.**	**Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social.**
INGESA: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.	**Gerencia de Informática de la Seguridad Social.**	
IMSERSO: Instituto Nacional de Mayores y Servicios Sociales.		

En cuanto a la estructura de regímenes de SS:

Los Regímenes especiales se establecen por razón de la naturaleza del trabajo, de los procesos productivos, o de las condiciones de tiempo y lugar de los mismos.

9.3 Principales obligaciones de empresarios y trabajadores en materia de Seguridad Social

En materia de Seguridad Social, tanto los empresarios como los trabajadores tienen obligaciones importantes que cumplir para garantizar el bienestar y la protección de todos los involucrados. Las obligaciones de los empresarios son:

1. **Inscripción:** La empresa habrá de inscribirse en el Régimen de autónomos (para las cotizaciones del propio empresario/a) e inscribir su empresa, obteniendo un número de inscripción para ella y un número de identificación para cada uno de los centros de trabajo. Es el momento también en que el empresario/a selecciona a la Entidad Gestora o a una Mutua para la gestión de los riesgos profesionales.

2. **Afiliación y alta**: al contratar a un trabajador/a deberá afiliarlo, si no lo está ya con anterioridad, pues la afiliación se hace una sola vez en la vida laboral. Con ella el trabajador/a obtiene su número de la Seguridad Social. A continuación, habrá de proceder a darle de alta. Cuando se produzca una variación o finalice la relación laboral habrán de comunicarse también esas variaciones y bajas.

3. **Pago de cotizaciones:** es responsabilidad de los empresarios realizar el pago de las cotizaciones correspondientes a la Seguridad Social, tanto las que les corresponden a ellos como empleadores, como las que deben retener de los salarios de los trabajadores.

4. **Prevención de riesgos laborales**: Los empresarios deben implementar medidas de prevención de riesgos laborales para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en el desempeño de sus funciones.

Por otro lado, las principales obligaciones de los trabajadores en materia de Seguridad Social son:

- **Cumplimiento de normativas**: los trabajadores deben cumplir con las normativas establecidas en materia de Seguridad Social, tanto en lo que respecta a sus obligaciones como a sus derechos.
- **Riesgos laborales**: los trabajadores tienen la responsabilidad de colaborar con la empresa en la implementación de medidas de prevención de riesgos laborales.
- **Información y documentación**: los trabajadores deben proporcionar la información y documentación necesarias para garantizar su correcta afiliación y registro en el sistema de Seguridad Social.

9.4 Acción protectora: contingencias y principales prestaciones económicas

La Seguridad Social es, ante todo, **protección**. Surge para amparar a la parte más débil de la relación laboral, en los casos en que se encuentra, por sus circunstancias o las de la empresa, en situación de necesidad.

Así, lo primero que debemos determinar son esas circunstancias en las que el trabajador/a precisa protección. Es lo que llamamos **contingencias protegidas.** Luego, será preciso estudiar cuáles son las medidas protectoras, lo que llamamos **prestaciones**. Nos centraremos en la protección en el Régimen General.

En primer lugar, cuando hablamos de la acción protectora de la Seguridad Social hay que tener en cuenta los dos niveles en que actúa:

- **Contributivo:** Trabajadores/as o pensionistas que han cotizado suficientemente y sus familiares.
- **No contributivo:** Personas que no han cotizado lo suficiente para el nivel contributivo.

Veamos a continuación cuáles son las contingencias protegidas, distinguiendo estos dos niveles:

- **Contingencias protegidas:**
  - Enfermedad y accidente: Común o profesional (contingencias comunes y profesionales).
  - Nacimiento, adopción, guarda y acogimiento/ lactancia/ cuidados.
  - Riesgo durante el embarazo o la lactancia natural.
  - Desempleo.
  - Jubilación.
  - Muerte y supervivencia.

- Violencia de género.
- Riesgos del estudiante.
- Situación de necesidad (ingreso mínimo vital).

Todas estas contingencias son protegidas de un modo u otro en el nivel contributivo. En el no contributivo o asistencial, como veremos en el siguiente apartado, sólo se protegen con prestaciones algunas de ellas.

9.5 Incapacidad temporal

La pérdida temporal o permanente de la salud por parte de los trabajadores/as determina, normalmente, una reducción de ingresos y un aumento de los gastos. Con objeto de paliar esta situación el sistema de Seguridad Social reconoce prestaciones no económicas para dar asistencia sanitaria y farmacéutica, y prestaciones económicas, distintas en función de las consecuencias producidas en la salud del trabajador/a, su gravedad y duración.

Los requisitos para poder recibir la prestación económica por incapacidad temporal son haber cotizado 180 días en los 5 años anteriores en el caso de accidente no laboral o enfermedad común. No es necesario haber cotizado en el caso de enfermedad profesional y accidente de trabajo.

En el caso de enfermedad común y accidente no laboral, la cuantía de la prestación será igual al 60% de la base reguladora (entre los días 4 y 20 de baja, ambos inclusive), y del 75% de la base reguladora a partir del día 21 en adelante.

En el caso de enfermedad profesional o accidente de trabajo, la cuantía de la prestación será igual al 75% de la base reguladora desde el día siguiente al de la baja.

9.6 La protección por desempleo: situación legal de desempleo, prestación, subsidio y otras ayudas

Finalmente, nos detenemos en las prestaciones a las que tiene derecho el trabajador/a como consecuencia del cese en el trabajo, teniendo en cuenta que puede producirse por la pérdida del empleo o por la reducción de la

jornada entre el 10 y el 70% con reducción salarial proporciona (desempleo total o parcial).

Además, las prestaciones a que da lugar pueden ser:

- Nivel **contributivo**: Prestación por desempleo.
- Nivel **no contributivo**: Subsidio de desempleo.

Más info

Mira este vídeo titulado: "Trabajar para cobrar el paro". Ver enlace

Prestación por desempleo

La cobertura del desempleo en su nivel contributivo exige que se cumplan los siguientes requisitos:

- Situación legal de desempleo (cese involuntario).
- Inscripción en el Servicio Público de Empleo (15 días hábiles) y compromiso de actividad.
- Período mínimo de cotización: Mínimo 360 días en los últimos 6 años.

Para determinar la cuantía de la prestación ha de calcularse la Base Reguladora y aplicarle el tipo correspondiente:

- Base reguladora: Promedio de cotizaciones de los últimos 6 meses.
- Tipos:
  - 70% (180 primeros días).
  - 60% (a partir del día 181).
- Límites máximos y mínimos: Dependen de la situación familiar y del importe del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples).

La duración de la prestación depende del número de días cotizados, en una escala que comienza con 120 días por 360 cotizados hasta 720 por 2160 días cotizados en adelante.

Debemos también destacar la prestación por desempleo para los afectados por ERTEs (Expedientes de Regulación de Empleo Temporal): no exige período mínimo de cotización ni las consume y el tipo es del 70% durante toda la prestación.

Subsidio por desempleo

Si el trabajador/a pierde su empleo, pero no cumple los requisitos para cobrar la prestación por desempleo o bien ha agotado ya ésta, puede tener derecho al subsidio o modalidad no contributiva del desempleo. Para ello será necesario que esté inscrito en el Servicio Público de Empleo como demandante y que no perciba rentas superiores al 75% del salario mínimo interprofesional. Su cuantía es del 80% del IPREM.

Las clases de subsidios por desempleo son los siguientes:

- Por cotización insuficiente: Para trabajadores/as que no tienen cotizado el mínimo de 360 días para la prestación.
- Por finalización de la prestación: Para desempleados/as con cargas familiares.
- Para mayores de 45 años: Para desempleados/as mayores de 45 años, sin cargas familiares, que han agotado la prestación.
- Para mayores de 52 años: Ayuda desde los 52 a la edad de jubilación (se exigen al menos 6 años de cotización previa).
- Para emigrantes retornados: Para españoles/as retornados de países fuera del Espacio Económico Europeo y sin convenio con España.
- Para presos/as liberados/as: Es preciso que hayan cumplido condena de 6 meses o más y no tengan derecho a otras ayudas.
- Por revisión de la incapacidad: Para trabajadores/as sin rentas cuya incapacidad permanente se está revisando por mejoría.
- SED: Subsidio extraordinario de desempleo: Para parados de larga duración, sin derecho a la prestación ni otro subsidio, sin rentas superiores al 75% del SMI. Sólo puede cobrarse una vez.

Más info

Para conocer los requisitos, supuestos, cobertura, duración y demás condiciones de las prestaciones puedes acudir a la web de la Seguridad Social:

Ver enlace

10. La representación de los trabajadores. Medidas de conflicto colectivo. Procedimientos de resolución de conflictos

10.1 La representación de los trabajadores

La **Constitución Española** establece, en su art. 128, que los poderes públicos promoverán eficazmente **las diversas formas de participación en la empresa**. En el art. 7 reconoce el papel de **los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales** que contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Finalmente, el art. 28, entre los derechos fundamentales, proclama el de sindicarse libremente.

Así pues, es esencial el papel que la **representación de los trabajadores/as** desempeña a la hora de fijar las condiciones de trabajo.

Nos referimos en este tema a las diversas formas de representación de los trabajadores.

- Representación unitaria y sindical

Cuando hacemos referencia a la representación de los trabajadores/as, nos referimos en realidad a **2 tipos de representación**: la representación sindical y la representación unitaria.

Más info

La representación sindical se regula en la Ley Orgánica de Libertad Sindical de 1985:

Ver enlace.

La representación unitaria en el Título II del Estatuto de los Trabajadores:

Ver enlace.

10.1.1. *Representación unitaria*

La **representación unitaria** es aquella que representa a todos/as los trabajadores/as de la empresa o centro de trabajo, con independencia de si están o no afiliados a un sindicato.

Reconoce el Estatuto de los Trabajadores el **derecho de los trabajadores/as a participar en la empresa a través de los órganos de representación** que establece el Texto y que son:

Delegados de personal	Comité de empresa
•Para centros de trabajo o empresas de más de 10 trabajadores/as y menos de 50 •Puede haber 1 delegado/a en empresas que tengan entre 6 y 10 trabajadores/as •Ejercen sus funciones de forma mancomunada	•Para empresas o centros de trabajo de 50 ó más trabajadores/as •Comités conjuntos: para empresas que tengan varios centros en la misma provincia o en localidades limítrofes que no alcancen ese número •Comités intercentros: con miembros de los comités de los centros

Definición

Forma de actuación mancomunada/forma de actuación solidaria: la actuación mancomunada supone la necesidad de acuerdo entre los miembros de un órgano para adoptar decisiones. Se actúa de forma solidaria cuando cualquiera de los miembros de un grupo puede actuar y su decisión obliga a todos/as.

Las **funciones básicas** de los órganos de representación consisten en ser **informados y consultados por la empresa en cuestiones** que afecten a los trabajadores, a la situación de la empresa y la evolución del empleo en ella. Igualmente, destacables son sus funciones de **negociación colectiva** y **vigilancia del cumplimiento de las normas laborales**.

El **procedimiento electoral** para la elección de los representantes unitarios se regula en los arts. 69 a 76 del Estatuto de los Trabajadores:

- Empresas o centros de entre 6 y 10 trabajadores/as: pueden elegir un delegado/a
- Empresas o centros de entre 11 y 30 trabajadores/as: elegirán 1 delegado/a de personal
- Empresas o centros de entre 31 y 49 trabajadores/as: elegirán 3 delegados/as de personal
- Empresas o centros de entre 50 y 100 trabajadores/as: 5 miembros del Comité de empresa

- Entre 101 a 250: 9 miembros
- Entre 251 a 500: 13 miembros
- Entre 501 a 750: 17 miembros
- Entre 751 a 1000: 21 miembros
- Más de 1000: 2 más por cada 1000 o fracción, con un máximo de 75

10.1.2. *Representación sindical*

Se trata de una segunda forma de representación sólo para los trabajadores/as afiliados/as a sindicatos. Dicha representación se ejerce a través de:

- De 250 a 750 trabajadores/as: 1 delegado/a sindical
- De 751 a 2000
- De 2001 a 5000
- De 5001 en adelante

Definición

Secciones Sindicales.

Conjunto de afiliados/as a un sindicato en la empresa o centro de trabajo.

Delegados Sindicales.

En empresas o centros de más de 250 trabajadores/as: representantes de las secciones sindicales de los sindicatos con presencia en los órganos unitarios de representación.

10.2 Medidas de conflicto colectivo. Procedimientos de resolución de conflictos.

En el ámbito laboral se produce con frecuencia la negociación de condiciones entre empleadores y personas trabajadoras, a través de sus representantes. Es lo que conocemos como negociación colectiva. El resultado de esta negociación es la aprobación de los convenios colectivos.

Definición

Convenio Colectivo: *"Acuerdo suscrito por los representantes de los trabajadores y empresarios para fijar las condiciones de trabajo y productividad, con sujeción a lo previsto en el Título III del Estatuto de los Trabajadores".*

La propia Constitución española de 1978 contempla *"el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios"* (art. 37). El Estatuto de los Trabajadores, por su parte, reconoce el derecho de los trabajadores a la negociación colectiva (art. 4).

En el ámbito laboral, es habitual que surjan conflictos colectivos, es decir, tiene lugar una situación en la que un grupo de trabajadores, ya sea representados por un sindicato u organizados de otra forma, tienen una discrepancia o desacuerdo con el empresario respecto a condiciones laborales, términos de empleo, salarios, o beneficios. Existen cuatro procedimientos principales para resolver estos conflictos:

- Arbitraje.
  - Un tercero imparcial busca una solución.
  - Es el árbitro el que establece el acuerdo (sistema heterocompositivo).
  - El tercero impone su decisión.
  - En especial, en el ámbito mercantil.
  - Finalización: laudo arbitral obligatorio.

- Mediación.
  - Un tercero imparcial intenta acercar posturas para que las partes encuentren una solución.
  - Son las partes las que alcanzan el acuerdo (sistema autocompositivo). El tercero propone.
  - Intervienen las partes y un tercero.
  - Ámbito mercantil, civil, …
  - Finalización: acuerdos con fuerza de contrato.

- Conciliación.
  - Un tercero vigila la legalidad de las soluciones alcanzadas por las partes. Puede ser previa a un proceso judicial, para evitarlo, o durante él para ponerle fin.
  - Son las partes las que alcanzan el acuerdo (sistema autocompositivo). El tercero controla la legalidad.
  - Intervienen las partes y un tercero. Si es dentro de un proceso judicial, también el juez.
  - En especial, en el ámbito laboral.
  - Finalización: acuerdo con fuerza de contrato. Si es dentro de un proceso judicial: resolución judicial.

- Negociación.
  - Los negociadores acuerdan, en nombre de las partes. Puede intervenir un tercero experto, pero no en el contenido.
  - Son las partes las que alcanzan el acuerdo (sistema autocompositivo)
  - Solo intervienen las partes.
  - En especial, ámbito laboral.
  - Finalización: acuerdo obligatorio. En el ámbito de la negociación colectiva: acuerdo o convenio colectivo.

Resumen

A lo largo de esta Unidad hemos estudiado la relación laboral. Comenzamos conociendo el origen y la evolución histórica del Derecho del Trabajo. A continuación, hemos estudiado cuáles son los derechos y obligaciones de empresas y trabajadores.

Abordamos luego el contrato de trabajo, sus elementos y contenido, así como las modalidades existentes en la actualidad con sus principales características. A continuación, hemos ido estudiando distintos aspectos que integran la relación de trabajo, primero el tiempo de trabajo con la jornada laboral, su duración, características y tipos. Luego la retribución del trabajador/a y su documentación a través de la nómina. Analizamos también la parte más social de la relación con los posibles beneficios adicionales y medidas que tratan de hace efectiva la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

Hemos recorrido las incidencias que pueden producirse a lo largo de la vida del contrato, en forma de modificaciones y suspensiones, hasta llegar a su finalización. Destacamos el papel de la representación de los trabajadores en defensa de sus derechos, su tipología y órganos.

Finalmente, hemos completado la Unidad estudiando el concepto de conflicto colectivo y los principales procedimientos de resolución de conflictos.

Glosario

- **Derecho del Trabajo:** conjunto de normas jurídicas que regulan los derechos y deberes derivados de las relaciones laborales
- **Principios Generales del Derecho:** ideas-fuerza en que se inspiran o que informan las normas
- **Contrato de trabajo**: acuerdo entre trabajador/a y empresa por el que el primero se compromete a prestar sus servicios de forma voluntaria y personal, por cuenta de la empresa y dentro del ámbito de dirección y organización de esta, a cambio de una retribución
- **Jornada laboral**: número de horas diario, semanal, mensual o anual durante las cuales el trabajador/a presta sus servicios.
- **Días naturales/días hábiles**: son naturales todos los días de la semana, son hábiles aquellos en que pueden realizarse ciertas actuaciones. En el ámbito de las Administraciones Públicas son inhábiles los sábados, domingos y festivos
- **Salario**: pago que el trabajador/a recibe por su prestación laboral
- **Complementos salariales:** retribuyen características específicas del puesto de trabajo o del propio trabajador/a
- **Percepciones no salariales:** cantidades que compensan gastos del trabajador
- **Conciliación de la vida laboral y familiar:** medidas destinadas a hacer compatible la actividad profesional con las circunstancias personales y familiares del trabajador/a
- **Excedencia:** suspensión del contrato de trabajo
- **Suspensión del contrato de trabajo:** supone el cese temporal del intercambio de prestaciones, trabajo por salario
- **ERTE:** Expediente de Regulación de Empleo Temporal
- **Representación unitaria:** aquella que representa a todos/as los trabajadores/as con independencia de si están o no afiliados a un sindicato
- **Representación sindical:** representación de los trabajadores/as de una empresa afiliados sindicalmente
- **Arbitraje**: procedimiento de resolución de conflictos en el que un tercero, ajeno a las partes, diseña una solución

- **Conciliación**: procedimiento por el que las partes, ante un tercero que garantiza la legalidad, evitan o ponen fin a un conflicto.
- **Conflicto**: lucha, discusión, disconformidad derivada de distintos intereses, percepciones, objetivos, …
- **Mediación**: procedimiento de resolución de conflictos en el que un tercero ajeno a las partes intenta acercar las posturas de estas para que lleguen a un acuerdo
- **Negociación**: procedimiento por el que dos o más partes en conflicto llegan a un acuerdo mediante la cesión de parte de sus pretensiones

Tech Hub <FP> euroformac

Bibliografía

- La Ley. Guías Jurídicas. Wolterskluwer
- "Las Fuentes del Derecho del Trabajo". Macarena Castro Conte. vLex.
- La "uberización" de la economía y del empleo. Algo más que una simple película de "buenos y malos". Junio 2021. laboralpensiones.com
- Revista de Salud Laboral Istas-CCOO: Número 87 "Plataformas de precariedad: la 'uberización' del trabajo va más allá de los riders"
- "Guía de Contratos de Trabajo" SEPE
- "Tipos de contrato de trabajo en 2022 tras la Reforma Laboral" Wolter Kluwer TAA España
- "El salario y tiempo de trabajo" Guía Laboral Ministerio de Trabajo y Economía Social y Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
- "Guía Jornada Laboral". La Ley
- "Bases y tipos de cotización 2023" Ángela M. Labrador
- "Guía Completa. Los beneficios sociales para empleados" María Bullón. Cobee
- Modificación, Suspensión y Extinción del Contrato de Trabajo. Guía laboral. Ministerio de Trabajo y Economía Social
- Representación de los trabajadores en la empresa (sindical o unitaria). Iberley
- Constitución española de 1978 (BOE de 29/12/1978)
- Estatuto de los Trabajadores, Real Decreto Legislativo 2/2015 (BOE de 24/10/2015)
- Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo (BOE de 30/12/2021)
- Ley 10/2021, de 9 de julio, de Trabajo a Distancia (BOE de 10/07/2021)
- Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo (BOE de 26/09/1995)
- Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo (BOE de 12/03/2019)

- Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE de 23/03/2007)
- Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación (BOE de 13/07/2022)
- Real Decreto 901/2020, Planes de Igualdad (BOE de 14/10/2020)
- Real Decreto 902/2020, Igualdad Retributiva (BOE de 14/10/2020)
- Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical
- Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social
- Munduate, L. y Martínez J.M. (2003). Conflicto y negociación. Ed. Pirámide.
- Reporta, J. (2020). Manual para le gestión y resolución de conflictos. Ed. Almuzara.